广州市白云区“8·18”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年8月18日19时46分许，广州市白云区夏花五路双岗一街北5米处发生一起道路交通事故，一辆轻型厢式货车与一辆重型自卸货车发生碰撞后，失控碰撞停靠在人行道内的一辆普通二轮摩托车、一辆电动自行车及车上人员，造成1人死亡，1人轻微伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、江高镇人民政府等相关单位成立广州市白云区“8·18”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队、湖南省郴州市北湖区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“8·18”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

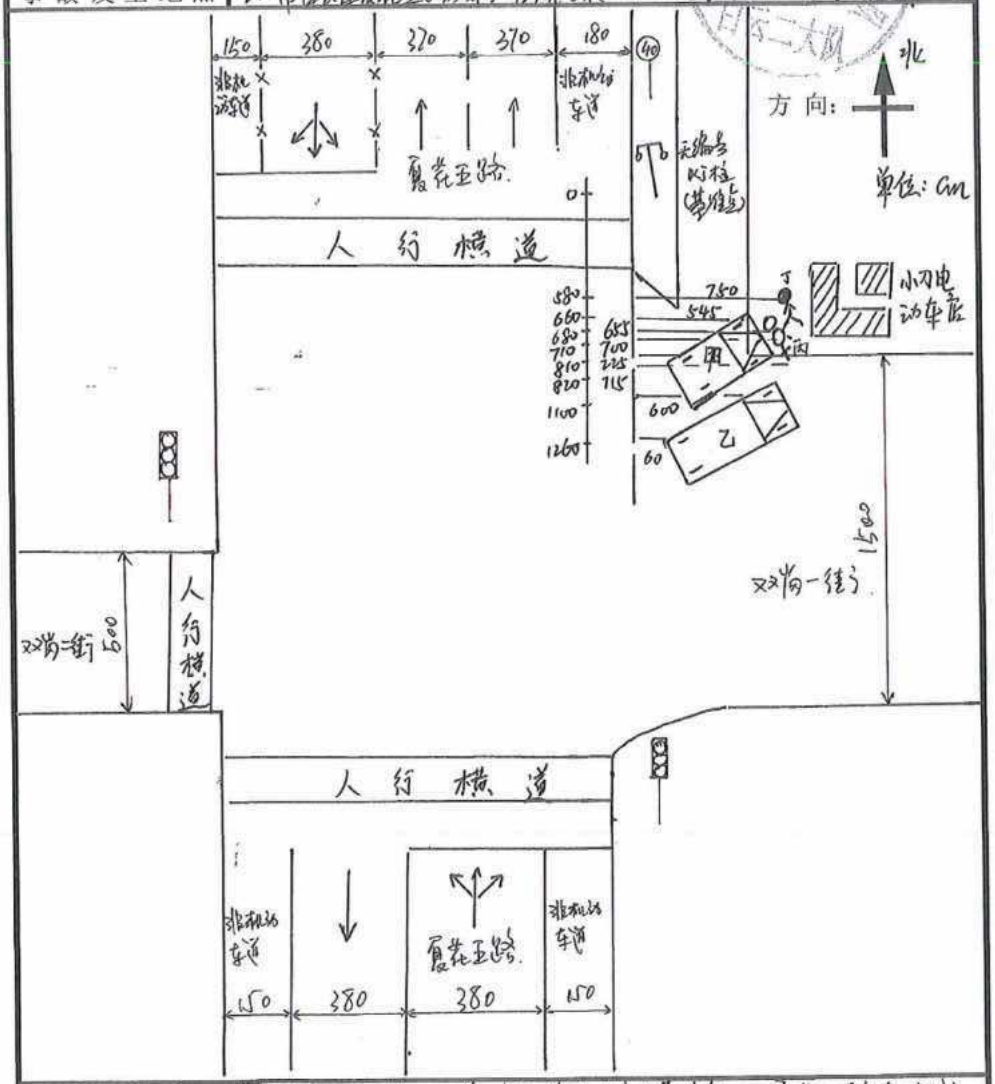
一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022年8月18日19时46分许，个体经营人员张才昌驾驶粤A5HZ50号轻型厢式货车运载蔬菜沿广州市白云区夏花五路由北往南行驶至夏花五路与双岗一街交叉路口，以16.74km/h的速度由北往东左转弯至双岗一街北5米时，遇郴州市众驰汽车运输有限公司驾驶员陈日红驾驶超载123.9%的湘L27687号重型自卸货车运载沙子沿夏花五路以44.96km/h的速度由南往北直行行驶至，结果，重型自卸货车车头与轻型厢式货车车身右侧发生碰撞，后轻型厢式货车失控碰撞路口东北方向停靠在人行道内的粤A006L0号普通二轮摩托车、广州348047号电动自行车，造成坐在普通二轮摩托车上的钟某明现场死亡及坐在电动自行车上的毕某仪、钟某燊受伤。（事故现场如下图）

道路交通事故现场图

到达事故现场时间	2022年 08月 18日 21时 40分	天气	雨
事故发生地点	六盘水市自行车厂夏花五路双向一线3米	路面性质	沥青



说明：1. 以夏花五路东侧小刀电动车店以北第一根无编号时柱为基准点，以夏花五路东侧边缘作为基准线。

2. 甲：黔A54250号轻型厢式货车，乙：湘L27687号重型自卸货车，丙：黔A00610号普通货车，丁：行道树和树坑

3. 单位：cm。

绘图时间：2022年8月18日21时40分

勘查员：[illegible]　绘图员：[illegible]　当事人签字：陈自红　张才昌　见证人签字：[illegible]

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.郴州市众驰汽车运输有限公司（以下简称“郴州众驰公司”），涉事车辆湘L27687号重型自卸货车所属单位，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：李建春，营业期限：2018年11年16至长期,住所:湖南省郴州市北湖区万华路98-2号，经营范围：普通货运，货物专用运输(罐式)，货物装卸搬运、货物配载、货运信息咨询服务，汽车工程机械销售、租赁，二手车收购、销售,建材批发兼零售。该单位共有营运车辆86辆，均为挂靠车辆。

2.陈日红，男，45岁，广东省清远市人，郴州众驰公司货车驾驶员，事故发生时驾驶湘L27687号重型自卸货车；驾驶证准驾车型：A2E，在有效期内。

3.张才昌，男，41岁，广东省信宜市人，个体经营人员，事故发生时驾驶粤A5HZ50号轻型厢式车;驾驶证准驾车型:B2E,在有效期内。

4.钟某明，男，44岁，广州市白云区人，事故发生时乘坐粤A006L0号普通二轮摩托车停靠在人行道内，在事故中死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定,钟某明死因符合颅脑及胸部损伤死亡。

5.毕某仪，女，41岁，广州市白云区人，事故发生时乘坐广州348047号电动自行车停靠在人行道内，在事故中受伤。经

广州市公安司法鉴定中心鉴定，毕某仪的损伤程度为轻微伤。

6.钟某燊，男，2岁，广州市白云区人，事故发生时乘坐广州348047号电动自行车停靠在人行道内，在事故中受伤。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，钟某燊的损伤程度未达轻微伤。

（三）涉事车辆基本情况。

1.湘L27687号重型自卸货车，登记所有人:郴州众驰公司;事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中华联合财产保险股份有限公司苏仙区支公司,事发时保险单在有效期内。该车为挂靠车辆，实际车主为任启南（男，41岁，广州市花都区人），2021年8月6日与郴州众驰公司签订《车辆托管协议书》,事发时在协议期限内。郴州众驰公司负责集中管理、组织学习、统一培训、协调工作，实际车主负责车辆的实际运营。事故发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格。事故发生时不符合装载规定，超载123.9%，事发时车速为44.96km/h。

2.粤A5HZ50号轻型厢式货车，登记所有人为曾某平；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司,事发时保险单在有效期内。事故发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格。事故发生时符合装载规定，未超载，事发时车速为16.74km/h。

（四）事故受害人员基本情况。

1.钟某明，男，44岁，广州市白云区人，在事故中死亡。

2.毕某仪，女，41岁，广州市白云区人，在事故中受轻微伤。

（五）事故现场基本情况。

事发地点位于广州市白云区夏花五路双岗一街北5米，为夏花五路与双岗一街交叉路口，交通信号灯控制；夏花五路呈南北走向，路口以北中心铁护栏分隔，北往南方向设有一条机动车道及一条非机动车道，路口以南中心单黄实线分隔，南往北方向设有一条机动车道及一条非机动车道，交通标志、标线控制，完好、干燥的沥青路面；双岗一街呈东西走向，无交通标志、标线控制的混合道路，路宽15米，完好、干燥的水泥路面；照明条件为夜间，有路灯照明，视线一般。

（六）涉事车辆货运源头管理情况。

经广州市公安局交通警察支队白云二大队调查，本起事故涉事车辆湘L27687号重型自卸货车装载沙子的地点为广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)工程项目站场，货运源头单位为广东振和建设工程有限公司[①]（以下简称“广东振和公司”）。该公司作为广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)工程项目土石方

① 广东振和建设工程有限公司，法定代表人：贾成盛；登记住所：广州市白云区永兴志记山路15号，营业期限：2020年9月17日至无固定期限；经营范围：市政设施管理，土石方工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，道路货物运输（不含危险货物）等。

工程专业分包单位，负责为该站场提供土石方运输并对车辆进行过磅检测管理。该单位在站场内设有视频监控和地磅检测，但未能提供视频和地磅检测记录，存在过磅检测管理松散疏漏、形同虚设的问题。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，陈日红立即拨打了110报警。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队、120医护人员和江高镇政府工作人员迅速到达事故现场处置，确认钟某明已现场死亡。经评估，本次事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位与钟某明家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为130万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200000432号），经调查询问、检验鉴定、综合分析，造成本起事故的直接原因是：张才昌驾驶机动车通过没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时不按规定使用左转向灯且未让直行的车辆先行，其过错行为是事故发生的同

等原因;陈日红未按照操作规范安全驾驶不符合核定载质量的机动车上道路行驶，其过错行为是事故发生的同等原因。钟某明、毕某仪、钟某燊无导致此事故发生的过错行为。张才昌的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第(七)项[②]及五十七条第(一)项[③]的规定;陈日红的违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[④]及第四十八条第一款[⑤]的规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[⑥]之规定，由张才昌承担此事故的同等责任，陈日红承担此事故的同等责任。钟某明无责任、毕某仪无责任、钟某燊无责任。

四、事故暴露的主要问题

（一）郴州众驰公司作为涉事车辆湘L27687号重型自卸货车及其驾驶员陈日红所属单位,在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题:

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。该单位对陈日红进行的岗前安全培训时间不足24小时，违反了《生产经

②第五十一条第(七)项 在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。

③第五十七条第(一)项 机动车应当按照下列规定使用转向灯：向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯。

④第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

⑤第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

⑥第六十条第一款第(二)项 因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条第一款⑦的规定。

2.安全风险管控缺失。该单位未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级对道路运输过程中的安全风险采取相应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款⑧的规定。

3.对挂靠车辆超限超载运输管理缺失。本起事故中，涉事车辆湘L27687号重型自卸货车运载沙子超载123.9%，郴州众驰公司未对车辆装载及运行全过程监控，违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）第二十九条第二款⑨的规定。

（二）货运源头单位未落实超限超载管理责任。

广东振和公司作为货运源头单位，过磅检测管理松散疏漏、形同虚设，为涉事车辆湘L27687号重型自卸货车装载沙子超载123.9%并放任其出场，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第七条第（一）项⑩的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

---

⑦ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

⑧ 第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

⑨ 第二十九条第二款 道路运输企业是防止违法超限运输的责任主体，应当按照有关规定加强对车辆装载及运行全过程监控，防止驾驶人违法超限运输。

⑩ 第七条第（一）项 货运源头单位不得有下列行为：（一）为车辆超标准装载、配载；

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）建议由公安交警部门处理的人员。

1.张才昌，涉事粤A5HZ50号轻型厢式货车驾驶员，驾驶机动车通过没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时不按规定使用左转向灯且未让直行的车辆先行，其过错行为是事故发生的同等原因，对事故的发生承担同等责任，建议由广州市公安局交通警察支队白云二大队按《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定处理。

2.陈日红，涉事湘L27687号重型自卸货车驾驶员，未按照操作规范安全驾驶不符合核定载质量的机动车上道路行驶，其过错行为是事故发生的同等原因，对事故的发生承担同等责任，建议由广州市公安局交通警察支队白云二大队按《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定处理。

（二）建议予以行政处罚的单位。

1.郴州众驰公司，涉事重型自卸货车及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十

三条第一款⑪的规定；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款⑫的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项⑬、第一百零一条第（四）项⑭的规定，建议由该单位所在地郴州市北湖区具有执法权限的部门对其予以行政处罚。

对郴州众驰公司所属涉事车辆湘 L27687 号重型自卸货车超载的违法行为，建议由区住房建设交通局依照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）第四十三条第（二）项⑮的规定予以行政处罚。

2.广东振和公司，涉事车辆货运源头单位，未落实货物运输源头超限超载管理责任，为涉事车辆湘 L27687 号重型自卸货车装载沙子超载 123.9%并放任其出场，违反了《广东省道路货物

---

⑪ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

⑫ 第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

⑬ 第九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

⑭ 第一百零一条第（四）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

⑮ 第四十三条第（二）项 车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过 1000 千克的，予以警告；超过 1000 千克的，每超 1000 千克罚款 500 元，最高不得超过 30000 元。

运输源头超限超载治理办法》第七条第（一）项⑯的规定，根据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第十二条⑰的规定，建议由区住房建设交通局对其予以行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，开展道路运输企业挂靠车辆管理整治工作，压实企业超限超载运输管理主体责任和货运源头单位超限超载管理责任。

（三）建议江高镇人民政府配合职能部门开展交通安全整治工作，加强交通安全宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）责成郴州众驰公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，建立健全安全风险管控机制，采取有效措施加强对挂靠车辆的管理，落实超限超载运输管

⑯ 第七条第（一）项 货运源头单位不得有下列行为：（一）为车辆超标准装载、配载；

⑰ 第十二条　违反本办法第七条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处 2 万元罚款。

理主体责任。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）责成广东振和公司深刻整改，开展警示教育，严格规范过磅检测管理制度，落实货运源头单位超限超载管理责任。（由区住房建设交通局督促落实）